

전라남도체육회 정기종합감사 처분요구서



대한체육회
Korean Sport & Olympic Committee

[붙임] 처분요구서

[일련번호: 1]

대 한 체 육 회

시정·개선요구

[제 목] 사무처 운영에 관한 사항

[기관·부서명] 전라남도체육회

[내 용]

1. 사무처 제규정 절차 준수 미이행

전라남도체육회(이하 ‘체육회’라 한다)는 「국민체육진흥법」 제33조의 2¹⁾에 따라 지역사회 체육진흥을 위하여 지방자치단체장의 인가를 받아 설립된 지방체육회로 사무처 운영 방침 및 조직과 모든 업무를 수행함에 있어 제규정에 따라 운영을 해야 한다. 제규정은 계속적 구속력을 가지는 표준이 되는 규범적 문서로서 체육회는 목적에 맞게 관리할 의무가 있다.

「대한체육회 회규관리규정」에 따르면 제규정에는 정관, 규정, 내규(시행세칙), 지침을 정의하고 있으며 규정 간 순위를 명시하고 있다.

‘규정’은 「정관」에 규정된 사항을 체육회 운영에 관한 기본방침, 조직관리 또는 업무절차 등에 관한 사항을 이사회의 의결을 거쳐서 정하고,

‘내규(시행세칙)’는 규정에서 위임된 사항 또는 규정을 시행하기 위하여 필요한 사항 등을 회장이 정한 것을 말한다고 명시되어 있다.

그리고 체육회 「정관」 제18조(이사회의 구성 및 기능)에도 규정의 제정과 개정에 관한 사항은 이사회 심의·의결 사항으로 규정하고 있어 규정제·개정에 대한 절차가 명시되어 있다.

1) 국민체육진흥법 제33조의2(지방체육회) ① 지역사회의 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 관할 지방자치단체의 장의 인가를 받아 지방체육회를 설립한다.

그러나, 감사일 현재(2024.3.12.~15.) 체육회의 「회원종목단체 선거관리규정」과 「사무처 직원 근무성적평정 내규」, 「전라남도체육회 전략종목팀 운영내규」는 개정 절차 과정에서 통일적이고 일관되지 않은 절차를 거치지 않은 것을 확인할 수 있었다.

가. 「회원종목단체 선거관리규정」

해당 규정은 제정(2016.5.20.) 이후 5차례 개정을 하였는데, 그 중 3번째(2020.10.29.) 개정부터는 개정에 대한 효력발생이 최종적으로 이사회 의결이 아닌, 전라남도체육회의 승인 후에 시행하는 것으로 변경된 것을 확인하였다. 체육회의 이사회는 의사결정의 최고기구로써 이사회의 심의·의결이 곧 규정 발생 효력이라 볼 수 있다. 하지만, 이사회 의결 이후 또 다시 전남체육회장 승인을 받는다는 것은 납득하기 어려운 절차이다.

나. 「사무처 직원 근무성적평정 내규」

해당 규정은 제정(2016.5.20.) 후 3차례(2019.4.1., 2021.10.28., 2022.11.17.) 개정하였고, 제정 및 2차례 개정까지는 이사회 의결을 거쳐 시행하는 것으로 확인되었다. 그러나 3번째 개정(2022.11.17.)부터는 이사회 의결이 아닌 전라남도체육회 회장의 승인을 통해서 시행하는 것으로 변경되었다.

비록 체육회 내규는 이사회의 심의·의결 사항이라고는 하나, 당초 이사회 의결로 개정된 동 내규가 회장 승인으로 바뀐 것에 대한 별도의 절차(이사회 보고 등)는 확인할 수 없었다.

[표1] 전라남도체육회 회장선거관리규정 및 전라남도체육회 사무처 직원 근무성적평정 내규

부 칙(2020. 10. 23) 제1조(시행일) 이 규정은 이사회 의결을 받은 날부터 시행한다. 부 칙(2020. 10. 29) 제1조(시행일) 이 규정은 이사회 의결을 거쳐 전남체육회의 승인을 받은 날부터 시행한다. 제2조(특례) 제4조(선거인)제3항제3호에도 불구하고 2021년 임기만료에 따른 회원종목단체 회장선거에 한하여 단체별 자체관선등록시스템에 등록되어 있는 선거인을 포함 할 수 있다. 부 칙(2021. 6. 17) 제1조(시행일) 이 규정은 이사회 의결을 거쳐 전남체육회의 승인을 받은 날부터 시행한다. 부 칙(2021. 10. 28) 제1조(시행일) 이 규정은 이사회 의결을 거쳐 전남체육회의 승인을 받은 날부터 시행한다.	부 칙 제1조(시행일) 이 규정은 이사회에서 의결한 날부터 시행한다. 부 칙(2019. 4. 1.) 제1조(시행일) 이 내규는 이사회에서 의결한 날부터 시행한다. 제2조(경과규정) ① 체육단체 통합 이후 인사적체 해소 및 직급별 정원 조정을 위한 최초의 근무성적평정 시기는 별도로 정하며, 차기 평정시기는 이 내규를 적용하여 평가한다. ② 제1항에 따른 승진후보자명부 작성시 직급별 근무성적평정점수의 반영기간은 최근 1년 (2018년 1월 1일 ~ 12월 31일)으로 반영한다. 부 칙(2021. 10. 28.) 제1조(시행일) 이 내규는 이사회에서 의결한 날부터 시행한다. 부 칙(2022. 11. 17.) 제1조(시행일) 이 내규는 회장의 승인을 받은 날부터 시행한다. 제2조(가산점 평정에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 전에 종전의 제14조, 제14조의 2, 제14조의 3에 따라 가산점을 받은 직원에 대해서는 종전의 규정에 따른 가산점을 이 내규에 따른 가산점을 이 내규 시행 이후 첫 번째 승진임용이 될 때까지 가산점 평정에 반영한다.
전라남도체육회 회장선거관리규정	전라남도체육회 사무처 직원 근무성적평정 내규

자료: 전라남도체육회 제출자료 재구성

다. 「전라남도체육회 전략종목팀 운영 내규」

해당 규정은 제정(2020.9.15.) 이후 1차례(2021.10.28.) 이사회 의결을 거쳐 개정을 하였으나, 2번째 개정(2023.8.29.)부터는 당초 개정 절차였던 이사회 의결이 아닌, 전라남도체육회장 승인으로 변경되었음을 확인하였다. 이 또한 위의 「전라남도체육회 사무처 직원 근무성적평정 내규」와 같이 별도의 절차를 거치지 않았다.

[표2] 전라남도체육회 전략종목팀 운영 내규

제10조(훈련장 지원) 경기력 향상을 위해 도내 행정기관이 소유하고 있는 체육시설물에 대하여 무상 사용하게 할 수도 있다. 제11조(준용) 이 내규에 정하지 아니한 사항은 전라남도체육회 재규정에 의한다. 부 칙(2020. 9. 15.) 제1조(시행일) 이 내규는 이사회에서 의결한 날부터 시행한다. 부 칙(2021. 10. 28.) 제1조(시행일) 이 내규는 이사회에서 의결한 날부터 시행한다. 부 칙(2023. 8. 29.) 제1조(시행일) 이 내규는 전라남도체육회장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

자료: 전라남도체육회 제출자료 재구성

위의 적시된 사항을 정리하자면 「회원종목단체 선거관리규정」은 규정

임에도 불구하고 「정관」에 명시된 개정 절차를 준수하지 않았으며,

「사무처 직원 근무성적 내규」와 「전라남도체육회 전략종목팀 운영 내규」는 별도 근거와 절차 없이 내규의 개정 절차가 이사회 의결에서 회장 승인으로 변경되었다.

[관계기관 의견]

체육회는 해당 규정과 내규에 대하여 절차를 준수하여 보완 및 개정하겠다고 하면서도 「사무처 직원 근무성적평정 내규」에 대해서는 규정 개정 전 전라남도청 총무과에 자문을 실시하는 등의 절차를 거쳤다고 답변하였다. 그러나, 체육회에서 답변한 내용에 대하여 명시된 규정 및 관련 서류 등은 확인하지 못하였다.

2. 각종 위원회 운영

「전라남도체육회 정관」 제37조²⁾에 따르면 체육회의 사업 수행과 목적 달성을 위하여 필요에 따라 이사회 의결로 각종 위원회를 설치할 수 있고, 동조 3항에 따르면 위원회 위원은 해당 체육회의 다른 위원회 위원을 겸임할 수 없다.

체육회는 감사일 현재(2024.3.12.~15.) 16개 위원회를 설치하여 운영하고 있었다.

그러나 각종 위원회 위원 중 A, B 위원 2명은 위원회를 겸임하고 있는 것을 확인하였다.

2) 전라남도체육회 정관 제37조(각종 위원회의 설치) ① 체육회는 사업수행과 목적 달성을 위하여 이사회의 자문기구로 학교체육위원회, 생활체육위원회 등 각종 위원회를 설치한다.

② 체육회는 필요에 따라 이사회의 의결로 제1항 이외의 위원회를 설치할 수 있다.

③ 위원회 위원은 해당 체육회의 다른 위원회 위원을 겸임할 수 없다. <개정 2022. 3. 17.>

④ 제1항의 각종 위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 대한체육회의 해당 위원회 규정에 따라 체육회가 별도로 정한다.

[표3] 전라남도체육회 각종 위원회 겸임 위원 현황

위원명	위원회	
A	전국종합체육대회위원회	예산심의위원회
B	경기력향상위원회	예산심의위원회

자료: 전라남도체육회 제출자료 재구성

또한, 체육회의 사업수행과 목적 달성을 위해 사무처의 필요에 의해 설치된 위원회 중 2023년도에는 9개 위원회만 개최한 실적이 있었고, 나머지 7개 위원회는 개최한 실적이 없는 것으로 확인하였다.

[표4] 전라남도체육회 정기 수감자료(2023년도 위원회 개최 현황) 재편집

연번	위원회명	개최횟수	연번	위원회명	개최횟수
1	인사위원회	2	9	기부금심사위원회	2
2	스포츠공정위원회	6	10	여성체육위원회	미개최
3	종합체육대회위원회	4	11	성평등위원회	미개최
4	경기력향상위원회	4	12	평가위원회	미개최
5	스포츠교육위원회	2	13	스포츠과학운영위원회	미개최
6	생활체육위원회	1	14	지역스포츠산업위원회	미개최
7	스포츠클럽육성위원회	4	15	국제스포츠문화교류위원회	미개최
8	예산심의위원회	2	16	관리단체운영위원회	미개최

자료: 전라남도체육회 제출자료 재구성

[관계기관 의견]

체육회는 위원 겸임은 지역 내 인력 풀 한계가 있어 겸임하여 운영하고 있는 실정이었으나, 겸임 위원에 대해서는 해당 위원 위촉 기간 종료 시 교체하도록 하고,

7개 위원회를 개최하지 못한 이유에 대해서는 개최 목적에 부합하는 안건이 없어 개최하지 못하였으나, 향후 공정성, 객관성을 기할 수 있도록 가급적 위원회를 개최하여 운영하도록 하겠다고 답변하였다.

[조치할 사항] 전라남도체육회장은

- ① 「회원종목단체 선거관리규정」, 「사무처 직원 근무성적평정 내규」, 「전라남도체육회 전략종목팀 운영 내규」를 비롯한 제규정을 절차에 따라 개정 및 관리하여 주시기 바랍니다.(시 정)
- ② 체육회의 각종 위원회 위원 구성 시 동일인이 2개의 위원회를 겸임하지 않도록 하며, 구성한 각종 위원회는 목적과 취지에 맞게 운영하는 등 위원회 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.(개 선)

[일련번호: 2]

대한체육회 통보

[제 목] 직장운동경기부 운영에 관한 사항
[기관·부서명] 전라남도체육회
[내 용]

직장운동경기부를 운영·관리하는 단체는 관련 법률인 「국민체육진흥법」(이하 ‘관련 법률’이라 한다) 제10조의5(운영규정의 마련 및 준수)³⁾ 및 관련 법률 시행규칙 제3조의4(직장운동경기부 운영규정 등)⁴⁾의 사항을 포함한 직장운동경기부 운영규정을 마련하여 시장·군수·구청장에게 보고하여야 한다.

그리고 대한체육회 지역체육부(이하 ‘관련 부서’라 한다)는 직장운동경기부 관련 사업(창단지원 및 운영지원)을 공모·운영하며 「직장운동경기부 표준 운영규정」을 안내⁵⁾하고 공모 심사 지표로서 ‘표준 운영 규정의 필수 사항 충족

3) 제10조의5(운영규정의 마련 및 준수) ① 직장운동경기부가 소속된 기관 및 단체의 장은 다음 각 호의 사항을 포함한 운영규정을 작성하고, 시장·군수·구청장에게 그 내용을 보고하여야 한다.

1. 선수단 구성원의 자격에 관한 사항
 2. 합숙소 운영·관리에 관한 사항
 3. 선수 인권보호를 위한 조치에 관한 사항
 4. 그 밖에 직장운동경기부의 운영을 위하여 필요한 사항으로서 문화체육관광부령으로 정하는 사항
- ② 직장운동경기부가 소속된 기관 및 단체의 장은 제1항에 따른 운영규정의 준수 여부 등 문화체육관광부령으로 정하는 사항을 매년 시장·군수·구청장에게 보고하여야 한다.

4) 제3조의4(직장운동경기부 운영규정 등) ① 법 제10조의5제1항제4호에서 “문화체육관광부령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 직장운동경기부의 훈련계획 수립 및 실시에 관한 사항(훈련의 사전통지 절차를 포함한다)
 2. 직장운동경기부가 소속된 기관 및 단체의 장과 선수·지도자 간 협의기구의 설치 및 운영에 관한 사항
 3. 직장운동경기부 선수 및 지도자 등의 징계에 관한 사항
- ② 법 제10조의5제2항에서 “운영규정의 준수 여부 등 문화체육관광부령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.
1. 선수단 구성원의 현황 및 그 자격의 운영규정への 적합 여부
 2. 합숙소의 운영·관리 실적
 3. 선수 인권보호를 위한 조치 실적
 4. 직장운동경기부의 훈련계획 수립 및 실시 실적(훈련의 사전통지 실적을 포함한다)
 5. 직장운동경기부가 소속된 기관 및 단체의 장과 선수·지도자 간 협의기구의 운영 실적

5) 대한체육회 지역체육부-41호(2022. 1. 5.)

여부'를 확인하는 등 적극적으로 관련 법률 준수를 독려한 바 있다.

또한 관련 법률 제10조의3(표준계약서의 작성 등)⁶⁾에서 직장운동경기부 선수의 공정한 계약체결을 위한 표준계약서를 정하고 있으며, 그에 따라 「직장운동경기부 선수 표준계약서 고시」가 제정·시행(2021. 4. 5.)되었다.

따라서 직장운동경기부를 운영·관리하는 단체는 관련 법률이 요구하는 사항을 포함하여 직장운동경기부 운영규정을 마련하고, 소속 경기인(선수 및 지도자 등)과 계약함에 있어서도 표준계약서를 준수하는 등 법률을 위반하지 않도록 주의하여야 한다.

한편, 전라남도체육회(이하 '체육회'라 한다)는 2023년도 관련 부서가 진행한 직장운동경기부 창단 및 운영사업 공모에 선정⁷⁾되어 3개 종목(레슬링, 수구, 바이애슬론) 총 26명(지도자 4, 선수 22)⁸⁾의 직장운동경기부를 창단하여 운영·관리하고 있다.

그러나 체육회는 위와 같이 직장운동경기부 '운영규정을 마련 및 준수' 법률 조항이 시행⁹⁾되고 대한체육회 지역체육부(2022.1.5.)로부터 표준 운영규정 등을 안내받았음에도 2023년 체육회가 직장운동경기부를 창단할 때부터 감사일 현재(실지감사 마감일 기준 2024.3.15.)까지 운영규정을 마련하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

그리고 체육회는 동 고시의 표준계약서(위·수탁계약서)에 따라 체육회 직장운동

6) 제10조의3(표준계약서의 작성 등) ① 국가는 직장에 설치·운영되는 운동경기부 (이하 "직장운동경기부"라 한다)가 소속된 기관 및 단체의 장과 직장운동경기부 선수가 대등한 입장에서 공정하게 계약을 체결할 수 있도록 표준계약서를 개발하고 이를 보급하여야 한다.

7) 대한체육회 지역체육부-963호(2023. 3. 8.), 2203호(2023. 5. 19.)

8) 레슬링(지도자 1명, 선수 4명), 수구(지도자 1명, 선수 12명), 바이애슬론(지도자 2명, 선수 6명)

9) 2020.12.8. 공포, 2021.6.9. 시행

경기부와 프리랜서(비전속계약) 계약 체결한 것으로 확인¹⁰⁾되나, 「전라남도체육회 전략종목팀 운영 내규」의 우수선수 계약서는 표준계약서가 반영되지 않은 것으로 확인된다.

[관계기관 의견]

체육회는 직장운동경기부 운영 규정을 제정하기 위해 노력했으나 전라남도청과 협의를 통해 정상적인 실업팀(전속)으로 운영하기 어려움이 있어 기존의 전략종목팀 형식(프리랜서)으로 운영하기로 했으며, 이에 따라 소속 직장운동경기부는 기존의 전략종목팀 운영 내규(2020.9.15. 제정)를 적용하고 별도로 직장운동경기부 운영 규정을 마련하지 않았다고 밝혔다. 그러면서 조속한 시일 내에 전략종목팀 운영 내규에 직장운동경기부 운영 규정 표준안 중에 필요한 사항과 표준계약서를 반영하여 개정하도록 하겠다고 답변하였다.

그러나 체육회가 현재 직장운동경기부와 비전속계약을 맺고 해당 계약 조항에 따라 사무처의 지휘·감독 범위를 제한하며, 계약 당사자(경기인)와 협의하여 자율성을 확보하고 업무를 위탁·수행(훈련 및 대회 참여)하고 있다고 밝힌 것과 다르게 전략종목팀 운영 내규에는 복무(근무시간, 휴일 등)를 사무처가 관리하고 훈련상황을 기록, 보고하게 하는 등 사용자와 근로자 사이의 지휘 감독관계를 포함한 내용을 다수 담고 있어 비전속 계약서와 상충될 뿐만 아니라 이러한 불일치는 소속 경기인에게 혼란을 초래할 수 있는 상황이다.

이처럼 체육회의 전략종목팀 운영 내규는 현실(비전속 계약)과 동 떨어져있을 뿐만 아니라 직장운동경기부 운영 규정과 표준계약서가 법률로 제정된 배경인 선수 인권침해 및 불공정으로부터 보호를 위한 예방책¹¹⁾ 등을 포함하지 않고 있기 때문에 관련 법률 준수를 위한 규정 제정이 시급하다.

10) 표준계약서를 준수하여 우수선수육성비 지원 규정을 개정(2024.2.6.), 이를 근거로 계약 체결

11) 선수단 구성원의 자격, 합숙소 운영·관리에 관한 사항, 선수 인권 보호를 위한 조치 사항 등

[조치할 사항] 전라남도체육회장은

현재 운영 중인 ‘전략종목팀 운영 내규’에 국민체육진흥법에서 요구하는 사항을 포함하여 전부 개정하거나 비전속 계약을 하는 직장운동경기부 선수 및 지도자도 적용 받을 수 있는 체육회 ‘직장운동경기부 규정’을 새롭게 제정하시는 등 소속 경기인의 인권 보호 및 권익신장을 위한 방안을 마련하시기 바랍니다. (통 보)

[일련번호: 3]

대 한 체 육 회 통 보

[제 목] 근로계약서 및 연차유급휴가에 관한 사항
[기관·부서명] 전라남도체육회
[내 용]

전라남도체육회(이하 “체육회”라 한다)는 감사일(2024. 3. 12. ~ 3. 15.)기준 45명 이상의 상시근로자를 사용하는 사업장으로 「근로기준법」 등의 적용을 받아 관련 법률에 따라 근로자에게 제공해야 하는 근로조건을 준수해야 하며, 특히 기간제 근로자와 관련해서는 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 (이하 기간제법”이라 한다)」을 준수하여 불합리한 차별을 시정하고 근로조건을 강화하도록 노력해야 한다.

1. 근로계약서 근로조건 서면명시 관련

체육회는 「근로기준법」 제17조(근로조건에 명시)에 따라 근로계약 체결 시 임금, 소정근로시간 등에 대하여 근로조건을 서면명시 해야 하고, 특히 기간제 근로자에 대해서는 기간제법 제17조(근로조건에 서면명시)에 따라 근로계약

12) **근로기준법 제17조(근로조건에 명시)** ① 사용자는 근로계약을 체결할 때에 근로자에게 다음 각 호의 사항을 명시하여야 한다. 근로계약 체결 후 다음 각 호의 사항을 변경하는 경우에도 또한 같다. <개정 2010. 5. 25.>

1. 임금
2. 소정근로시간
3. 제55조에 따른 휴일
4. 제60조에 따른 연차 유급휴가
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 근로조건

② 사용자는 제1항제1호와 관련한 임금의 구성항목·계산방법·지급방법 및 제2호부터 제4호까지의 사항이 명시된 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다)을 근로자에게 교부하여야 한다. 다만, 본문에 따른 사항이 단체협약 또는 취업규칙의 변경 등 대통령령으로 정하는 사유로 인하여 변경되는 경우에는 근로자의 요구가 있으면 그 근로자에게 교부하여야 한다. <신설 2010. 5. 25., 2021. 1. 5.>

13) **기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 제17조(근로조건에 서면명시)** 사용자는 기간제근로자 또는 단시간근로자와 근로계약을 체결하는 때에는 다음 각 호의 모든 사항을 서면으로 명시하여야 한다. 다만, 제6호는 단시간근로자에 한정한다. <개정 2020. 5. 26.>

1. 근로계약기간에 관한 사항
2. 근로시간·휴게에 관한 사항
3. 임금의 구성항목·계산방법 및 지불방법에 관한 사항
4. 휴일·휴가에 관한 사항

약 체결 시 근로계약기간, 근로시간·휴게, 휴일·휴가에 관한 사항 등의 근로조건을 서면 명시해야 하며, 이를 위반한 경우에는 동법 제24조(과태료)¹⁴⁾에 따라 500만 원 이하의 과태료가 부과된다.

근로조건을 서면으로 명시하는 이유는 근로자와 사용자 간의 권리와 의무를 명확히 하여 분쟁을 예방하고, 근로자의 권익을 보호하며, 근로자가 자신의 근로조건을 정확히 이해할 수 있도록 하기 위함이므로 체육회는 근로계약서에 근로조건을 명확하게 명시하여야 한다.

한편, 체육회의 「전문체육지도자 임용배치 및 근무 규정」 제13조(채용 계약)¹⁵⁾에 따른 별지 제2호 서식의 근로계약서를 살펴보면, ‘4. 근로일 및 휴일’ 항목에는 근로일은 상시 전일로 명시되며, 휴일은 「전문체육지도자 임용배치 및 근무규정」을 따르도록 규정하고 있으며, ‘7. 복무, 인사, 근로조건, 퇴직·해고 등’ 항목에서 지도자의 복무, 인사, 근로조건에 관한 사항 역시 「전문체육지도자 임용배치 및 근무규정」에 따른다고 명시하고 있다.

또한 ‘10. 기타 이 계약서에 명시되지 않은 사항은 「전문체육지도자 임용배치 및 근무규정」 및 「근로기준법」, 관리부서 및 사업부서 지침 등 관계 법령이 정하는 바에 따른다고 규정하고 있으며, 체육회는 이 규정에 따라 별지 제2호 서식의 근로계약서로 전문체육지도자와 근로계약을 체결하였다.

그러나 체육회는 [표 1]과 같이 전문체육지도자의 근로계약서에 ‘근로일’을 상시 전일로 명시하여 근로일과 주휴일이 명확하게 구분되지 않도록 작성하고,

5. 취업의 장소와 종사하여야 할 업무에 관한 사항

6. 근로일 및 근로일별 근로시간

14) 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 제24조(과태료) ②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. <개정 2010. 6. 4., 2012. 2. 1., 2014. 3. 18., 2020. 5. 26.>

1. 제15조제1항(제15조의2제4항 및 제15조의3제2항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)을 위반하여 정당한 이유 없이 고용노동부장관의 이행상황 제출요구에 따르지 아니한 자

2. 제17조의 규정을 위반하여 근로조건을 서면으로 명시하지 아니한 자

15) 전문체육지도자 임용 배치 및 근무 규정 제13조(채용 계약) ① 지도자의 채용계약은 별지 제2호 서식에 의하되, 기간은 1년 이내로 한다. <개정 2022.12.27.>

‘휴일’을 명확하게 명시하지 않은 채 관련 규정에 따르도록 기재하며, ‘휴가’도 명시하지 않았음으로써 전문체육지도자에게 근로 조건을 충분히 인지할 수 있는 정보를 제공하지 않았다.

특히 법에서 근로계약서에 근로조건을 서면으로 명시하도록 한 이유는 근로자에게 근로조건을 명확히 알리기 위함이므로, 관련 규정만을 명시한 것은 법에서 요구하는 서면 명시 사항을 충족하지 못한 것에 해당한다.

[표 1] 근로계약서 근로조건 서면 명시 사항 관련

기간제법 상 근로계약서 근로조건 서면 명시사항	체육회 전문체육지도자 근로계약서 준수여부	비고
근로계약기간에 관한 사항	○	
근로시간·휴게에 관한 사항	○	
임금의 구성항목·계산방법 및 지불방법에 관한 사항	○	
휴일·휴가에 관한 사항	X	구체적으로 명시하지 않음
취업의 장소와 종사하여야 할 업무에 관한 사항	○	
근로일 및 근로일별 근로시간	X	근로일을 '상시 전일'로만 명시

자료: 전라남도체육회 제출자료 재구성

2. 연차유급휴가 관련

근로기준법 제60조(연차 유급휴가)제4항¹⁶⁾에 따라 3년 이상 계속하여 근로한 근로자에게는 제1항에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다.

따라서 계속근로기간에 따라 연차 유급휴가 일수가 달라지므로, 체육회는 이를 정확히 산정하여 근로자에게 부여해야 한다.

16) 근로기준법 제60조(연차 유급휴가) ④ 사용자는 3년 이상 계속하여 근로한 근로자에게는 제1항에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다. 이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가 일수는 25일을 한도로 한다.

체육회가 제출한 전문체육지도자 명단에 따르면 [표 2]와 같이 전문체육지도자 권명훈 등 5명의 최초입사일이 서로 다르므로, 최초입사일을 기준으로 계속근로기간을 산정할 경우 해당 근로자들의 연차 유급휴가 일수와 근속수당도 각각 달라져야 한다.

그런데 체육회는 전문체육지도자 간의 최초입사일이 각각 다름에도 불구하고, 계속근로기간을 2018년을 기준으로 정하여 연차유급휴가 일수를 부여하고 있으며, F의 경우 감사일 기준(2024. 3. 12. ~ 3. 15.) 당시 최초입사일이 2003년 1월 1일임에도 연차유급휴가 일수를 17일 부여하고, 근속수당은 2026년에 11만원을 지급할 예정이며, G의 경우 최초입사일이 2016년 1월 1일임에도 불구하고 연차유급휴가 일수를 2003년에 입사한 F와 같은 17일을 부여하고, 근속수당도 동일하게 2026년에 11만원을 지급할 예정임을 확인하였다.

[표 2] 전라남도체육회 전문체육도자 명단(2024년 기준)

성명	최초입사일	2018년 기준 근속연수	연차유급휴가 일수	근속수당 예정
C	2014. 8. 1.	8일	17일	26년 11만
D	2012. 1. 1.	8일	17일	26년 11만
E	2016. 1. 1.	8일	17일	26년 11만
F	2003. 1. 1.	8일	17일	26년 11만
G	2016. 1. 1.	8일	17일	26년 11만

* 전라남도체육회 제출자료 재구성

[관계기관 의견]

가. 근로계약서와 관련해서는 2020년도 이후 전문체육지도자 계약서에 해당 내용이 명시되어 시행되고 있다고 답변하였다.

그러나 체육회가 증거자료로 제출한 전문체육지도자 근로계약서를 살펴본 결

과, 근로일은 상시 전일로 명시되어 명확한 근로일을 알 수 없으며, 휴가에 대한 사항은 명시하지 않은 것으로 확인되어 체육회의 주장은 받아들일 수 없다.

나. 체육회는 전문체육지도자의 연차유급휴가와 관련하여 전문체육지도자 파견기관과 지도자 연가사용 및 휴일근로에 대한 협약을 맺어 근태관리를 하고 있으나, 지적된 내용을 보완하여 조치하겠다고 답변하였다.

[조치할 사항] 전라남도체육회장은

가. 「전문체육지도자 임용 배치 및 근무 규정」 제13조(채용 계약)에 따른 별지 제2호 서식의 근로계약서는 기간제법 제17조(근로조건에 대한 서면명시)에 따른 근로조건 서면 명시사항이 명확하게 기재되도록 개정하고, 2024년 전문체육지도자 근로계약서를 재작성하시기 바랍니다. (시정)

나. 전문체육지도자의 연차유급휴가와 관련하여 근로기준법에 따라 연차유급휴가 일수를 부여하는 등 적절한 조치가 이루어 질수 있도록 하시기 바랍니다. (통보)

[일련번호: 4]

대 한 체 육 회

기 관 주 의 · 통 보

[제 목] 선수관리담당관에 관한 사항
[기관·부서명] 전라남도체육회
[내 용]

1. 채용 절차 관련

전라남도체육회(이하 “체육회”라 한다)는 직원의 인사운영에 필요한 사항을 인사규정에 명시하여 공정한 인사관리와 행정능률의 향상에 이바지함을 목적으로 하고 있으며, 체육회는 공직유관단체로서 채용 과정을 진행할 때 공정한 채용 절차를 준수해야 한다.

특히 국민권익위원회 채용비리통합신고센터가 발간한 공직유관단체 채용 관련 주요 유의사항의 ‘채용비위 관련자 징계기준’에 따르면 채용절차를 준수하지 않은 경우에는 [표 1]과 같이 경징계 또는 중징계를 부여하도록 하고 있다.

[표 1] 채용비위 관련자 처분

구 분 비위유형	관련자가 채용되지 않은 경우		관련자가 채용된 경우
	절차 미준수	주요절차 미준수 ¹⁷⁾	
채용절차 미준수	경징계	중징계	중징계

* 국민권익위원회 자료 재구성

체육회 또한 인사규정 제26조의2(채용 관련 부정청탁의 금지 및 신고), 제26조의 3(채용비위 행위자 명단 공개), 제26조의 4(채용비위 관련자 합격취소 등) 및 제26조의 5(채용비리 피해자 구제)를 통하여 관련규정을 마련하고 있으므로, 공

17) 채용공고, 서류·면접 전형위원 구성, 위원의 제척·회피 규정의 준수, 전형단계별 합격인원의 결정 등 합격자나 응시자의 평정순위가 바뀔 수 있는 채용절차를 말함

정한 채용 절차를 반드시 준수해야 한다.

체육회는 신규채용 시, 인사규정 제21조(신규임용) 제1항 및 제3항¹⁸⁾에 따라 공개경쟁임용시험 또는 경력경쟁임용시험을 통해 직원¹⁹⁾을 신규임용 하고 있다. 동 규정 제27조의2(임기제 직원의 임용절차 등)에 따라 임기제직원의 경우, 인사위원회의 의결을 거쳐 사업의 필요성과 임용예정 직위의 업무 내용을 검토한 후 임용 절차를 진행해야 한다. 한시임기제직원²⁰⁾의 경우에는 경력경쟁임용시험을 실시할 때 공고를 하지 않거나 시험 등을 면제할 수 있다.

따라서 체육회는 공정한 채용을 위하여 인사규정을 철저히 준수하여야 하며, 별도의 규정에 따른 채용이 필요하다면 관련 근거를 인사규정에 포함시키고, 별도로 마련된 채용 규정을 반드시 준수해야 한다.

그런데 체육회는 선수관리담당관을 채용하는 과정에서 인사규정에 별도의 근거를 마련하지 않은 상태에서 전략종목팀 운영 내규를 근거로 채용을 진행하였다. 또한 선수관리담당관 채용 직전인 2023년 8월 29일, ‘전략종목팀 운영 내규’를 이사회 승인 없이 체육회장 승인으로 변경하여 개정²¹⁾하였으며 이를 근거로 2023년 9월 1일 선수관리담당관 채용이 이루어졌다.

18) 전라남도체육회 인사규정 제21조(신규임용) ① 직원의 신규임용은 공개경쟁임용시험으로 한다.

③ 제1항에도 불구하고 조직 관리상 또는 행정수행의 효율성을 제고하기 위하여 필요하다고 판단한 경우 해당 직무수행 능력을 갖춘 적임자를 경력 등 응시요건을 정하여 같은 사유에 해당하는 다수인을 대상으로 경쟁의 방법으로 임용하는 시험(이하 “경력경쟁임용시험”이라 한다)으로 직원을 임용할 수 있다.

19) 전라남도체육회 인사규정 제3조(직원의 구분) 직원의 구분은 직제 및 사무분장 규정 제7조에 따른다.

직제 및 사무분장 규정 제7조(직원) ① 직원은 별정직, 일반직으로 한다.

1. 별정직 직급은 2~3급

2. 일반직 직급은 4급부터 9급까지로 구분

② 회장이 필요하다고 인정할 때에는 제1항의 직종 외에 정원의 범위 내에서 임기제 등의 직원을 둘 수 있다.

1. 일반임기제직원 : 인사규정에 따라 부장급 이상 직위 중 정원을 대체하여 개방형직위에 임용되는 직원

2. 시간선택제임기제직원 : 업무의 특성이나 기관의 사정을 고려하여 근무시간 또는 근무일을 신축적으로 적용하여 통상적인 근무시간(주당 40시간)보다 짧게 근무(주당 15시간~35시간 범위내)하는 임기제 직원

3. 한시임기제직원 : 휴직 등에 따른 직원의 업무를 대행하기 위하여 1년 6개월 이내의 기간 동안 임용되는 직원

③ 회장은 전문적 지식이나 기술이 요구되는 업무를 수행하기 위하여 예산의 범위에서 전문임기제 직원을 둘 수 있다.

20) 전라남도체육회 직제 및 사무분장 규정 제7조(직원) ② 회장이 필요하다고 인정할 때에는 제1항의 직종 외에 정원의 범위 내에서 임기제 등의 직원을 둘 수 있다.

3. 한시임기제직원 : 휴직 등에 따른 직원의 업무를 대행하기 위하여 1년 6개월 이내의 기간 동안 임용되는 직원

21) 전략종목팀 운영내규는 2020년 9월 15일 제정 이후 2021년 10월 28일에 규정 개정에 대한 이사회 의결 후, 2023년 8월 29일 개정 시에는 전라남도체육회장의 승인을 받은 날로부터 시행한다고 변경하였으나, 별도의 이사회 보고 및 승인 절차는 거치지 않았음.

이 과정에서 동 내규 제3조(구성 및 운영) 제2항²²⁾, 제4조(선정) 제2항²³⁾과 제7조(보수 및 지원) 제6항²⁴⁾이 신설되었고, 이에 따라 전략종목팀 선수관리담당관은 경기력향상위원회의 추천을 받아 자격 심의를 거친 후 회장이 임용하고, 보수는 별지 제1호 서식의 등급별 감독 보수를 기준으로 경력과 지도능력 등을 감안하여 계약하도록 정하였다.

체육회가 인사규정에 별도의 근거 없이 별도의 내규를 근거로 채용을 진행한 것과 내규 개정 절차에 문제가 있었으나, 최소한 개정된 내규에 따라 채용 절차를 준수해야 한다.

그러나 체육회는 내규를 개정(2023. 8. 29.)한 직후인 2023년 8월 30일에 제2차 경기력향상위원회 서면결의 심의사항 안건으로 전략종목팀 선수관리담당관 선정(안)을 상정하였고,

선정(안)에 따르면 전략종목팀 선수관리 담당관 선정대상자 3명 ‘가’, ‘나’, ‘다’은 경기력향상위원회에서 추천한 대상자이고, 경기력향상위원회 추천으로 자격 심의 후 회장이 임용한다고 명시되어 있으나, 서면결의 이전에 경기력향상위원회에서 추천한 관련 서류 및 자격 심의와 관련된 서류는 확인할 수 없었다.

그 결과, 체육회는 선수관리담당관을 채용하면서 인사규정이 아닌 전략종목팀 운영 내규에 근거하여 채용하였으나, 별도의 내규를 적용하여 채용할 수 있는

22) 전라남도체육회 전략종목팀 운영 내규 제3조(구성 및 운영) ① (전략종목)팀 총괄관리는 사무처장, 실무책임자는 소관업무 담당부서장, 실무담당은 소관업무 담당부서에서 하며, 선수단은 임원, 지도자, 선수로 구성한다.

② 회장은 필요시 지도자 외에 선수선발 및 전술, 훈련방법 개발 등을 담당할 스포츠현장 전문가로 선수관리담당관을 임용할 수 있다. <신설 2023. 8. 29.>

23) 전라남도체육회 전략종목팀 운영 내규 제4조(선정) ② 선수관리담당관은 경기력향상위원회의 추천으로 자격 심의 후 회장이 임용한다. 단, 지도자임용규정 제9조 및 제12조에 준하여 임용한다. <신설 2023. 8. 29.>

24) 전라남도체육회 전략종목팀 운영 내규 제7조(보수 및 지원) ⑥ 선수관리담당관의 근무기간은 2년의 범위에서 해당 사업을 수행하는데 필요한 기간으로 하며, “별지 제1호 서식”등급별 감독 보수를 기준으로 경력, 지도능력 등을 감안하여 월급여액으로 계산하여 계약한다. <신설 2023. 8. 29.>

근거 없이 진행하였고, 전략종목팀 운영 내규에 선수관리담당관 채용 절차를 마련하였음에도 불구하고, 그 절차조차 준수하지 않았다.

이와 관련하여 체육회의 인사를 총괄하는 ‘라’ 총무부장은 전략종목팀 운영 내규 개정은 대회운영부가 총무부와 협의하여 개정 절차를 진행하였으며, 당시에는 상위 규정인 인사규정의 절차에 따라 채용을 진행해야 한다고 생각을 하지 못하고,

경기력향상위원회가 지도와 선수에 대한 심의를 거치고 있기 때문에 선수관리담당관을 지도자의 개념으로 생각하여 채용하면서 경기력향상위원회를 통해 임용하는 것이 적절하다고 판단했으며, 관련 내규가 존재하므로 그 부분을 근거로 채용을 진행하였다고 답변하였다.

그리고 해당 채용을 총괄한 ‘마’ 대회운영부장은 상위 규정인 인사규정을 인지하지 못하고, 전략종목팀 운영내규에 의거하여 선수관리담당관 채용을 추진하였고,

감사를 통해 인사규정과 배치되는 사항을 인지하게 되었으며, 전반적으로 직원 채용관련 사항은 총무부 소관 업무이지만 경기력향상을 위해 일정기간 동안 전문가를 채용하기 위해 경기력향상위원회를 통해 임용을 추진하였다고 답변하였으며, 도내 지도자 중 경력, 인품, 지도력 등 전반적인 검토를 통해 경기력향상위원회위원장이 3명을 추천하다고 답변하였다.

그러나 체육회가 전략종목팀 운영 내규에 정한 선수관리담당관 채용절차는 경기력향상위원장이 단독으로 추천하도록 한 것이 아니라, 최소한의 공정성을 위해 경기력향상위원회에서 지도자 임용규정에 준하는 자를 추천하고 자격을 심의하도록 정한 것이며, 위원장이 단독으로 추천하고 경기력향상위원회의 심의를 생략할 수 있는 것이 아니므로, 체육회가 진행한 절차는 정당한 채용절차로 인정할 수 없다.

2. 정년 관련

또한 인사규정 제133조(정년)²⁵⁾에 따라 임기제 직원은 정년 60세를 적용받지 않아 정년을 초과하는 자를 채용할 수도 있으나, 전략종목팀 운영 내규 제6조(복무)에 따라 그 외 복무와 관련한 사항은 전남체육회 사무처 처무규정 및 전문체육지도자 임용 배치 및 근무 규정에 따라야 하므로, 선수관리담당관의 정년은 「전문체육지도자 임용 배치 및 근무 규정」 제3장 복무 제28조(정년)에 따라 만60세로 정하고 있다.

따라서 체육회의 주장처럼 인사규정이 아닌 전략종목팀 운영 내규를 근거로 임용된 ‘가’ · ‘나’ · ‘다’ 선수관리담당관²⁶⁾의 경우, 감사일 기준 만60세가 넘는 자들로 해당 내규에 따라 만60세가 정년임에도 이를 위반하여 채용한 것이다.

3. 보수 관련

체육회는 전략종목팀 운영 내규 제7조(보수 및 지원) 제6항 및 동 내규 별지 제1호 서식에 따라 선수관리담당관의 보수는 경력, 지도능력 등을 감안하여 월 급여액으로 계산하여 지급해야 한다.

그런데 체육회가 준용하고자 한 동 내규 별지 제1호 서식은 근로계약서로, 해당 내규에서 준용하고자 하는 ‘등급별 감독 보수 기준’은 별표 1의 “지도자 등급 및 보수지급 기준”을 의미하므로 해당 조항은 개정되어야 하며,

동 내규 별표 1의 “지도자 등급 및 보수지급 기준”(1등급: 416만원, 2등급: 330만원, 3등급: 290만원, 4등급: 250만원)과 체육회와 선수관리담당관이 체결한 근로계약서의 선수관리담당관의 보수(월 280만원 또는 260만원)는 상이하여, 체

25) 전라남도체육회 인사규정 제133조(정년) ① 직원의 정년은 60세로 한다.

② 별정직 직원과 임기제 직원의 근무상한 연령은 적용하지 아니한다.

26) ‘가’, ‘나’, ‘다’(1962.8.2.)/

육회는 해당 내규를 위반하여 별도의 객관적인 기준 없이 급여를 산정한 것으로 확인하였다.

결과적으로 체육회는 [표 2]에 명시된 바와 같이 채용절차, 보수 및 정년과 관련하여 관련 규정을 준수하지 않았음이 확인되었는데 전략종목팀 운영 내규에 따른 경기력향상위원회의 추천과 자격 심의 과정을 거치지 않은 채 경기력향상위원회 서면 결의 결과에 따라 선수관리담당관과 근로계약을 체결(2023. 9. 1. ~ 12. 31.)하였으며, 동 내규에 명시된 정년을 초과한 자를 채용한 것으로 확인되었다.

[표 2] 선수관리담당관 관련 규정 위반 사항

구분	규정	현황	규정 준수여부
채용절차	경기력향상위원회 추천	경기력향상위원회 위원장 추천	X
	자격 심의	찬성 반대 여부 서면결의	X
정년	만 60세	만 60세 초과	X
보수	등급별 감독 보수 기준	임의 산정	X

* 전라남도체육회 제출자료 재구성

특히 이는 관련규정을 위반하여 채용이 이루어진 것으로 [표 1]에 따른 국민권익위원회의 ‘채용비위 관련자 징계기준 처분’에 따라 채용절차를 준수하지 않은 것이며, 관련자인 선수관리담당관이 채용된 경우로 중징계 사유에 해당한다. 또한 이는 체육회 인사규정 제115조(징계사유) 제1호²⁷⁾에 해당된다.

관계기관 의견

체육회는 선수관리담당관과 관련하여 근로계약서에 약정한 근로계약기간(2024. 1. 1. ~ 12. 31.)에 앞서 일방적인 근로계약을 해지 시에는 근로

27) 전라남도체육회 인사규정 제115조(징계사유) 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우, 위원회에 징계의결을 요구하여야 하고, 징계의결의 결과에 따라 징계처분을 하여야 한다. 1. 이 규정 또는 이 규정에 따른 규칙이나 지침을 위반하였을 때

기준법상 부당해고 등에 따른 법적다툼의 여지가 있어 약정기간까지는 근로계약을 존속해야 할 것으로 사료되고, 다만 앞으로는 이와 같은 사례가 발생하지 않도록 최선을 다하겠으며, 민선 체육회장의 특수성과 지역여건을 감안하여달라고 답변하였다.

조치할 사항 전라남도체육회장은

가. 직원 채용 시 인사규정 등에 따른 채용절차를 준수하여 위반사례가 없도록 주의하시기 바랍니다. (기관주의)

나. 공직유관단체로서 국민권익위원회의 ‘채용비위 관련자 징계기준’에 따라 관련자를 징계하는 방안 등을 강구하시기 바랍니다. (통보)